

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1217/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายคืฮั่ว แซ่เฮ้ง

จำเลย

นายคืฮั่ว แซ่เฮ้ง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202, มาตรา 245

ความว่า จำเลยได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้จำเลยไม่ประสงค์จะฎีกาอีกต่อไป โดยจำเลยต้องการที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษในวันที่2 กรกฎาคม 2531 นี้ จึงขอถอนฎีกา และขอให้คำสั่งของศาลฎีกามีผลนับตั้งแต่วันยื่นคำร้องนี้ด้วย โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์แถลงท้ายคำร้องว่า ไม่คัดค้าน (อันดับ 68)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฯลฯ ความผิดกระทงแรก จำคุก 4 เดือนความผิดกระทงหลัง จำคุก 8 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง กระทงแรกจำคุก 2 เดือน กระทงหลังจำคุก 4 เดือน รวมจำคุก6 เดือน ฯลฯ

จำเลยฎีกา (อันดับ 60)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 68)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ ให้ออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้จำเลย นับแต่
วันที่ 29 มิถุนายน2531 ซึ่งเป็นวันยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาจำหน่ายคดีจากสารบบความ

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ ให้ออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้จำเลย นับแต่
วันที่ 29 มิถุนายน2531 ซึ่งเป็นวันยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาจำหน่ายคดีจากสารบบความ

(สุพจน์ นาถะพินธุ-วิศิษฐ์ ลิมานนท์-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>